N. R.G. 1701/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di COMO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1701/2018** promossa da:

Parte_1 (C.F./P.IVA *C.F._1*) elettivamente domiciliata presso l'avv.to LIRONI MORENA, con studio in Indirizzo Telematico, che lo assiste e difende come da delega agli atti

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F./P.IVA *C.F._2* , elettivamente domiciliato presso l'avv. BORDOLI ALESSANDRO, con studio in VIA GIOVANNI CASTELLI, 14 22010 OSSUCCIO, che lo assiste e difende come da delega agli atti

Controparte_2 (C.F./P.IVA *C.F._3*), elettivamente domiciliato presso l'avv. BORDOLI ALESSANDRO, con studio in VIA GIOVANNI CASTELLI, 14 22010 OSSUCCIO, che lo assiste e difende come da delega agli atti

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente ed allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig. *Parte_1* conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Como i sigg. *Controparte_1* e *Controparte_2* con richiesta di accertare la nullità ai sensi dell'art. 40 co. 2 L. 47/85 o, in subordine, di dichiarare la risoluzione per grave inadempimento o l'annullamento per errore indotto da dolo del venditore del contratto di compravendita del 3.11.2014 dell'abitazione ed annessa cantina in Colonno via Gerletti 7 e comunque di condannare i convenuti al risarcimento del danno; con vittoria di spese di lite.

Si costituivano in giudizio le parti convenute, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto della domanda.

Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, esperita prova orale, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 17.11.2020 e il giudice, assegnati termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.

La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.

Con sentenza m. 8230 del 2019 le Sezioni Unite della Cassazione, con riferimento all'art. 40 L. 47/85 ha elaborato la categoria della nullità testuale, che postula la validità dell'atto di trasferimento di diritti reali relativi ad edifici abusivi, in presenza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo abilitativo. Questo perché il profilo della conformità urbanistica esula dal perimetro della nullità, in quanto non previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del condivisibile principio generale, affermato in numerosi arresti della Corte, secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti, debbono ritenersi di stretta interpretazione e non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste.

Nella fattispecie in esame la nullità lamentata dall'attore non sussiste perché nel rogito notarile parte venditrice espressamente dichiara non solo che l'edificazione del fabbricato compravenduto è anteriore al 1967 ma anche "che in data 24 aprile 1981 – pratica n. 10 il Comune di Colonno ha rilasciato la Concessione Edilizia n. 1 per opere di sistemazione e che non sono state realizzate altre opere, modifiche o mutamenti che richiedessero un provvedimento autorizzativo."

Le dichiarazioni testimoniali acquisite hanno confermato che i lavori di ristrutturazione, compresa la diversa distribuzione dei tavolati interni e la controsoffittatura collegata al solaio ligneo, risalgono agli anni '80 ed erano stati commissionati dal sig. *CP_3* e dalla moglie.

Il che vale evidentemente anche ad escludere comportamenti di "occultamento" da parte dei venditori preordinati a trarre in inganno la parte acquirente, la quale era stata messa in condizioni di visitare l'immobile prima dell'acquisto – con la consegna delle chiavi a chi ha svolto attività di intermediazione

nella compravendita e con cui la sig. *Pt_1* era in contatto – e che ha effettivamente svolto più di un sopralluogo, già in occasione dei quali aveva ben potuto constatare di persona i limiti strutturali che l'abitazione presentava ed ictu oculi percepibili da chiunque: le dimensioni del portoncino, le fessurazioni nella pavimentazione del terrazzino, il cattivo stato di conservazione delle mensole costituenti una struttura portante di agetto verso l'esterno del muro della facciata al primo piano, le altezze inferiori a quelle oggi prescritte ai fini dell'agibilità, la sussistenza del solo camino per il riscaldamento dell'abitazione. La consegna dell'immobile, inoltre, è avvenuta all'atto della stipula della compravendita (fatto ammesso anche in sede di interrogatorio) e la sig.ra *Pt_1* vi si è trasferita nel novembre 2015 (doc. 6). Al rogito, poi, era stata chiaramente espressa anche la mancanza dell'attestato di certificazione energetica in ragione dell'assenza di un impianto di riscaldamento, la non conformità degli impianti alla vigente normativa di sicurezza. Dal che era agevole desumere che, data la vetustà dell'immobile, neppure i requisiti acustici o igienico – sanitari corrispondevano necessariamente a quelli oggi prescritti per le nuove costruzioni.

Da ciò consegue che non può nel caso in esame ritenersi integrata la fattispecie della vendita di aliud pro alio, in quanto le caratteristiche costruttive dell'immobile visibili sin dal primo sopralluogo e comunque note alla sottoscrizione del contratto, anche a prescindere dalle precarie condizioni del solaio asseritamente rilevate dal perito di fiducia di parte attrice, erano già tali da escludere l'oggettiva abitabilità dell'immobile, sia di fatto, sia nel significato tecnico che oggi può attribuirsi a tale requisito alla stregua della normativa vigente; caratteristiche tuttavia ritenute dall'acquirente non ostative al trasferimento della propria residenza nell'immobile medesimo. Ed il prezzo di vendita, in rapporto alla superficie ed alle dimensioni dell'immobile, appare contenuto e sembra tenere conto proprio di quelle condizioni abitative compromesse che sono state accettate dall'acquirente - la quale non può perciò dolersi di avere acquistato un bene diverso da quello promesso - e che avrebbero forse dovuto suggerire ad un contraente diligente e accorto delle verifiche immediate anche di quanto sottostante alle controsoffittature.

Quando ha acquistato l'immobile parte attrice ben sapeva che si trattava di un'antica costruzione sulla quale non erano stati fatti interventi di ristrutturazione se non trent'anni prima. Nessuna manovra di "aggiramento" risulta imputabile alle parti venditrici né alcun errore sulle qualità essenziali del bene è configurabile in capo alla parte acquirente ed il contratto non è perciò suscettibile di annullamento.

Deve infine escludersi altresì l'operatività della garanzia per vizi, cogliendo nel segno l'eccezione di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c. formulata da parte convenuta, poiché, anche laddove l'ammaloramento delle travi e i difetti strutturali del solaio e del terrazzo fossero da considerarsi vizi non immediatamente percepibili, essi sono stati scoperti a seguito del sopralluogo dell'ing. *Pt_2* e

denunciati con lettera del 26 gennaio 2016 (doc. 7 fasc. conv. e doc. 4 fasc. att.), ma la consegna dell'immobile è avvenuta contestualmente alla data del rogito (novembre 2014), parte attrice abitava l'immobile dal novembre 2015 (doc. 6) e la proposizione della domanda (atto interruttivo della prescrizione) è avvenuta solo nel marzo 2018.

La peculiare conclusione della vicenda amministrativa che ha interessato l'immobile (doc. 3) costituisce eccezionale ragione per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

Rigetta le domande attoree.

Compensa le spese di lite.

Como, 31 dicembre 2020

Il Giudice

dott. Sarah Gravagnola